

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 703 - 705/2533

นายพิชิต ทองการุณ

โจทก์

บริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด

จำเลย

บริษัทโทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 105)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 54,787.20 บาทให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,497.80 บาท ให้โจทก์ที่ 2 และจำนวน 34,866 บาทให้โจทก์ที่ 3

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93,92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตั้ง

กล่าวนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในระยะเวลา
เวลาที่ศาลแรงงานกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลแรงงานกลาง พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตั้ง
กล่าวนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในระยะเวลา
เวลาที่ศาลแรงงานกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เคียง บุญเพิ่ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>